

DILEMMES ÉTHIQUES EN ENTREPRISE

FISA 4

MANUEL IRLES

ISEN



ETHIQUE et MORALE

quelles différences ?

ETHIQUE : *êthos* (Grec) = Mœurs

MORALE : *mos / mores* (Latin) = Mœurs

Définition ?

VALEURS,
NORMES, RÈGLES...

L'éthique comme la morale peut désigner les valeurs, normes, règles de conduites ou les principes qui permettent de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable, et auxquels il faudrait se conformer.

MÉTHODE DE
RÉFLEXION SUR
LES VALEURS...

Méthode de réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle propose de s'interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions, dans différentes situations, dans le but d'agir conformément à ceux-ci.

DIFFERENTES ECOLES D'ETHIQUE

L'ETHIQUE DES VERTUS

L'ETHIQUE DU DEVOIR

L'ETHIQUE DE L'UTILITÉ

DIFFERENTES ECOLES D'ETHIQUE

L'ETHIQUE DES VERTUS

(Antiquité : Platon, Aristote)

Elle considère que le **comportement vertueux procure de la satisfaction, voire du bonheur.**

Le comportement vertueux dans ces philosophies relève d'une **affirmation libre et personnelle** : " je m'interroge sur le genre de personne que je souhaite devenir et décide d'être une personne vertueuse »

Et d'un apprentissage : " je n'évite pas les problèmes éthiques et, au contraire, n'hésite pas à m'y confronter pour faire de mon trait de caractère une compétence éthique".

EXEMPLE

L'entreprise s'inspire d'une éthique des vertus quand elle recherche explicitement dans son recrutement des individus sensibles à **certaines vertus** (honnêteté, altérité, etc.) et intègre dans le **système d'évaluation** de l'ensemble de ses collaborateurs des compétences éthiques.



**Le comportement moral vise le bien
(comme moyen et comme fin)**

DIFFERENTES ECOLES D'ETHIQUE

L'ETHIQUE DU DEVOIR

(Déontologique, 18^{ème} Siècle)

Elle considère que chaque action humaine doit **être jugée selon sa conformité à certains "devoirs"**.

Elle est généralement associée à la philosophie de **Kant**, « **impératif catégorique** » :

"Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle".

Il n'y a pas ici de **fin instrumentale**, l'impératif catégorique s'impose de lui-même **sans autre justification**.

 **Le comportement moral à une visée universelle
(respect de la règle)**

EXEMPLE

L'entreprise s'inscrit dans une éthique du devoir quand elle **sélectionne des valeurs qu'elle souhaite diffuser** (charte éthique) et voir appliquées en **principes d'actions** vis-à-vis de l'ensemble des acteurs avec qui elle interfère.

Ces valeurs peuvent être traduites en **règles et procédures d'action** qui permettent aux salariés d'aligner leurs comportements sur les engagements et les obligations éthiques de l'entreprise.

Sa méthodologie privilégie les questions du type :
est-ce légal ? Est-ce conforme aux valeurs de mon entreprise ? (intégrité, respect, honnêteté, transparence etc.)

DIFFERENTES ECOLES D'ETHIQUE

L'ETHIQUE DE L'UTILITÉ

(utilitarisme anglo-saxon du 18 et 19ème siècle)

Cette approche considère que le comportement éthique est celui qui vise à **maximiser la satisfaction du plus grand nombre**.

Cette approche de l'éthique fondée sur **l'évaluation des conséquences d'une action** est quelquefois qualifiée de "**conséquentialiste**".

Face à un dilemme éthique, l'individu doit déterminer les actions possibles qui s'offrent à lui, évaluer pour chacune d'elle les conséquences éventuelles et choisir l'action qui lui paraît la plus "utile" pour le plus grand nombre.

EXEMPLE

L'entreprise se réfère à une philosophie utilitariste quand, confrontée à une situation de danger où la sécurité de tous ne peut plus être assurée, elle privilégie de **préserver le plus grand nombre de personnes** (problématique des suicides dans les métros, d'obstructions ferroviaires, d'accidents d'avions, de sûreté nucléaire) et forme ses personnels en ce sens.

Sa méthodologie s'articule à des questions du type : quel sera l'impact de mes actions sur les autres ? Comment je réagis si j'étais eux ?



S'interroger sur les conséquences de ses actions

DIFFERENTES ECOLES D'ETHIQUE

L'ETHIQUE DES VERTUS

**Le comportement moral vise
le bien**
(comme moyen et comme fin)

L'ETHIQUE DU DEVOIR

**Le comportement moral à
une visée universelle**
(respect de la règle)

L'ETHIQUE DE L'UTILITÉ

**S'interroger sur les
conséquences de ses
actions sur autrui**

Qu'est-ce qu'un dilemme éthique ?

Un **dilemme éthique** est un problème dans lequel le principe de décision implique de **faire un choix entre deux situations dont aucune n'est absolument acceptable** d'un point de vue éthique.



Qu'est-ce qu'un dilemme éthique ?

Un dilemme éthique est un problème dans lequel le principe de décision implique de **faire un choix entre deux situations dont aucune n'est absolument acceptable d'un point de vue éthique.**

Exemple de dilemmes éthiques et mise à l'épreuve des théories d'éthique (écoles) :

<https://www.moralmachine.net/>

Quelques exemples de situations en entreprise :

- S'attribuer le mérite du travail des autres
- Favoriser un client plutôt qu'un autre pour des raisons d'ordre personnelles
- Utiliser les connaissances internes pour votre propre profit

Méthode et exercice de délibération Éthique

Pour résoudre ce type de dilemme et mener une délibération éthique on va avoir recours à :

- **Etape 1 : La description de la situation** (identification du contexte, du/des problèmes, des acteurs, des rôles...)
- **Etape 2 : L'analyse de la situation** (comprendre les enjeux et mobiliser les valeurs pour éclairer la situation).
- **Etape 3 : La résolution du dilemme éthique** (Tenter de faire des choix)

Méthode et exercice de délibération Ethique

Etape 1 : Description de la situation (identification du contexte, du problème, des acteurs, des rôles...)

Le contexte :

Décrire le contexte ou la situation dans laquelle se déroule le problème ? (espace, temporalité, cadre institutionnel...)

Les personnes concernées (acteurs) :

Identifier tous les acteurs concernés par la situation (de manière directe ou indirecte), leurs statuts, leurs rôles dans la situation concernée, leurs possibles situations de dépendance (position hiérarchique, relations de pouvoir...), leurs régimes de justification dans la situation...

Le ou les problèmes rencontrés :

Identifier la nature du/des problèmes rencontrés et les enjeux qui y sont associés.

Décrire la situation de la manière la plus neutre possible, sans vous laisser prendre par vos aprioris sur la situation (qui aurait tort ou raison selon vous).

Méthode et exercice de délibération Éthique

Etape 2 : L'analyse de la situation (comprendre les enjeux et la nature du dilemme éthique).

Quel est le dilemme éthique ?

Formulez le dilemme éthique.

Quels sont les enjeux ou actions qui créent le dilemme ?

Quelles sont les conséquences et leurs répercussions sur les personnes concernées ?

Décrire les enjeux pour chacun des protagonistes (reprendre l'ensemble des acteurs concernés)

Quelles sont les règles ou les normes qui peuvent régir la situation ? (éthique du devoir)

(Droit, Code de déontologie de l'ingénieur, règlement intérieur de l'entreprise, règles professionnelles du milieu...)

Méthode et exercice de délibération Ethique

Etape 2 : L'analyse de la situation et les valeurs mises en causes (mobiliser les valeurs pour éclairer la situation)

Quelles sont les valeurs en cause ou impliquées ?

Quelles sont les valeurs qui entrent en cause dans cette situation (Cf., Liste de valeurs, analyse des valeurs de Schwartz, diagramme des valeurs...)

Quel est le principal conflit de valeur ?

Identifier les valeurs antagonistes

Méthode et exercice de délibération Éthique

Etape 3 : Résolution du dilemme éthique

Prendre une décision raisonnable :

Quelles valeurs faut-il prioriser dans cette situation ?

Quels moyens d'action pourraient permettre d'atteindre un équilibre entre les deux valeurs en conflit ?

- Quelles seraient les issues possibles à ce dilemme ?

Quels sont les arguments qui justifient telle ou telle décision auprès des autres ?

Est-ce qu'une décision pourrait faire consensus (dans l'intérêt de tous ?)

Exercice de délibération Ethique